

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, **conheço de ambos os recursos de apelação**, com a ressalva que será feita em preliminar.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL MANEJADA EM CONTRARRAZÕES

Antes de adentrar ao mérito das apelações, cumpre analisar a inadmissibilidade de parte do recurso interposto pelos autores, sob o argumento da presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda.

Os autores/apelantes pleiteiam, em sede recursal, a reforma da sentença para que as rés sejam condenadas ao pagamento de pensão mensal vitalícia, sob o argumento da presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda.

É pacífico o entendimento de que, em casos de morte decorrente de ato ilícito, é devida pensão mensal aos dependentes econômicos da vítima.

NO ENTANTO, por mais sensível que seja a situação fática e por mais que a jurisprudência, em tese, ampare tal pedido no mérito, **o pleito não pode ser conhecido por esta Corte**.

A análise detida da petição inicial, peça que delimita o objeto da ação, revela que **não houve formulação de pedido expresso para o pagamento de pensão mensal**. A exordial requereu a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, mas silenciou completamente quanto a um pensionamento (dano material), que representa uma condenação de trato sucessivo e natureza jurídica distinta.

O ordenamento processual civil brasileiro é regido pelo **Princípio da Congruência ou Adstrição**, segundo o qual o juiz deve decidir a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, em quantidade superior ou sobre objeto diverso do que foi demandado. Tal princípio está materializado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Rege-se também pelo **Princípio da Estabilização da Lide**, materializado no art. 329 do CPC. Uma vez apresentada a contestação, os limites objetivos da controvérsia são fixados, sendo vedado ao autor alterar o pedido ou a causa de pedir, salvo raras exceções que não se aplicam ao caso. A finalidade é garantir a segurança jurídica e o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte ré, que se defende dos exatos termos da petição inicial.

A análise detida da exordial revela que *o único pedido formulado foi o de condenação por danos morais*. **Não houve**, em momento oportuno, **qualquer pleito relativo ao pagamento de pensão mensal**, que possui natureza de dano material de trato sucessivo.

Conceder uma pensão mensal que não foi objeto de pedido na petição inicial configuraria um julgamento *extra petita*, o que é expressamente vedado por lei e acarreta a nulidade do capítulo da decisão que extrapola os limites da demanda.

Fora isso, o pedido de pensionamento formulado apenas na apelação constitui **inadmissível inovação recursal**. A lide, como visto acima, se estabiliza com a citação do réu, que passa a se defender dos fatos e pedidos contidos na exordial.

Permitir a inclusão de um pedido novo e tão substancial nesta fase processual violaria frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois as rés não tiveram a oportunidade de contestar especificamente essa pretensão em primeiro grau, de produzir provas sobre a (in)existência de dependência econômica ou sobre a capacidade laboral da vítima.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacífico e rigoroso sobre o tema, vedando a inovação de pedidos em sede recursal. A jurisprudência é firme no sentido de que o efeito devolutivo da apelação se restringe à matéria que foi efetivamente "impugnada" e, por consequência, discutida no juízo de origem, não sendo permitido às partes inovar e apresentar questões ou pedidos novos.

Deste modo, o recurso dos autores **não deve ser conhecido no ponto em que pleiteia a condenação ao pagamento de pensão mensal**, por manifesta inovação recursal.

DO MÉRITO RECURSAL

Superada a preliminar, passo à análise conjunta do mérito dos apelos.

O cerne da controvérsia recursal pode ser dividido em dois pontos principais, levantados pelas diferentes partes do processo:

1. **Quanto ao Valor da Indenização por Danos Morais:** Este é o ponto central do recurso dos autores (os pais da vítima). Eles consideraram o valor de R\$ 80.000,00, fixado na sentença inicial, como irrisório e desproporcional à dor da perda de um filho. A controvérsia, portanto, gira em torno da **majoração do *quantum* indenizatório** para um patamar que consideram justo e em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores.
2. **Quanto à Responsabilidade pelo Acidente:** A empresa de transporte (ré) contesta a sua própria responsabilidade. O cerne de sua apelação é a alegação de que o acidente ocorreu por **culpa exclusiva da vítima**, o que, se provado, afastaria o dever de indenizar. Ela também questiona a fundamentação utilizada pelo juiz de primeira instância para condená-la.

Em resumo, a controvérsia recursal foca em decidir **se a responsabilidade pelo acidente foi corretamente atribuída à empresa e se o valor do dano moral foi justo e suficiente**.

Dada a similitude entre as duas apelações, passo a julgá-las de maneira simultânea.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A responsabilidade civil da empresa de transporte de passageiros é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Nesse regime de responsabilidade, o ônus da prova é invertido. Não cabe aos autores provar a culpa do preposto da ré, mas sim à empresa de transporte comprovar, de forma cabal, a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam: a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou o fato exclusivo de terceiro.

No caso em tela, a apelante limita-se a alegar que o filho dos autores, que trafegava de bicicleta, teria cruzado a via de forma súbita e imprudente, "jogando-se" na frente do coletivo. Tal narrativa, contudo, permanece no campo das meras alegações, desprovida de qualquer lastro probatório que lhe confira veracidade.

A empresa não trouxe aos autos um único elemento de prova convincente. Pelo contrário, a ausência de registros das câmeras de segurança do ônibus – equipamento essencial para a elucidação de fatos como este – milita em seu desfavor. A justificativa de que as câmeras não estariam funcionando no momento do acidente é frágil e lança uma sombra de dúvida sobre a boa-fé processual da ré, pois era seu o dever de manter tais equipamentos em pleno funcionamento e de apresentar as imagens para corroborar sua tese defensiva.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que, para afastar a responsabilidade objetiva da transportadora, a prova da culpa exclusiva da vítima deve ser **inconteste**. Meras ilações ou a simples existência de um boletim de ocorrência com a versão unilateral do condutor do veículo não são suficientes para romper o nexo causal.

Ademais, é preciso ponderar sobre o **dever de cuidado qualificado** exigido de um motorista profissional que conduz um veículo de grande porte, como um ônibus. Espera-se que tal profissional redobre a atenção e adote uma postura de cautela e direção defensiva, antecipando possíveis intercorrências no trânsito, especialmente em vias urbanas onde há tráfego

de pedestres e ciclistas, que são os usuários mais vulneráveis da via (art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro).

A alegação de que a vítima surgiu "de inopino" não exime o condutor de seu dever de trafegar em velocidade compatível com a via e de manter uma distância segura dos demais usuários. A ré não logrou êxito em demonstrar que seu preposto empregou toda a diligência esperada e que o acidente teria sido inevitável mesmo para um condutor prudente.

Portanto, diante da ausência de provas concretas que confirmem a versão da apelante e frente à sua falha em produzir a prova que estava ao seu alcance (as imagens das câmeras), não há como acolher a tese de culpa exclusiva da vítima.

Assim, no caso dos autos, restou **incontroversa** a ocorrência do acidente e o nexo de causalidade entre a conduta do preposto da **TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.** e a morte do filho dos autores. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de culpa exclusiva da vítima, causa excludente de sua responsabilidade. Pelo contrário, as provas dos autos indicam que o motorista do ônibus agiu com imprudência.

Para além disso, a responsabilidade da seguradora é solidária com a do segurado, nos limites da apólice. Esse entendimento foi pacificado pelo STJ, por meio da Súmula n. 537, a saber:

SÚMULA N. 537 - Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Ainda nessa linha, o seguinte aresto daquela Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADORA DENUNCIADA . CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO . LIMITES DA APÓLICE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES . DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Em ação de reparação de danos

movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice" (REsp 925.130/SP, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). 2. "O que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é o binômio necessidade-adequação; necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados" (REsp 659.139/RS, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 01/2/2006, p.537). 3. O interesse processual das autoras na apuração real dos valores da apólice de seguro é incontroverso, seja em virtude da adequação do provimento, por se tratar de condenação solidária entre seguradora e devedor, seja pela necessidade de ampliar as possibilidades de recebimento da condenação . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1504823 PR 2014/0224177-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

O julgado trazido pela sentença *a quo* reflete bem a situação, *in verbis*:

EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE - ALEGADO FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DESCABIMENTO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO MICRO-ÔNIBUS COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA SEGURADA – ARTIGOS 734 E 735, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA RESSEGURADORA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE – DANO MORAL CARACTERIZADO COM FIXAÇÃO DO QUANTUM EM MONTANTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – AFASTAMENTO DO PENSIONAMENTO – DESCABIMENTO – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – ABATIMENTO DO VALOR EQUIVALENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO DO SEGURO DPVAT – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 246 DO STJ – SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPULSÓRIA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS JUROS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATÉ A SATISFAÇÃO DO PASSIVO – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE

OFERECIMENTO À RESISTÊNCIA DA SEGURADORA À DENÚNCIAÇÃO À LIDE – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Se o inquérito policial e todos os demais documentos que instruíram os autos comprovam de forma inequívoca que o acidente que vitimou a mãe dos apelados se deu por culpa exclusiva do condutor do micro-ônibus que ao tentar realizar uma ultrapassagem indevida, colidiu frontalmente com uma carreta, envolvendo ainda outros dois veículos, descabe falar-se em culpa exclusiva de terceiro e ausência de nexo causal para fins de responsabilização civil. Exegese dos artigos 734 e 735 do CC/2002 e do art. 14 do CPC/15, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Ademais, a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Consoante a regra do artigo 14 da Lei Complementar nº 126/2007 os resseguradores não responderão diretamente perante o segurado tendo em vista que o contrato de resseguro se refere exclusivamente à relação existente entre a seguradora e a resseguradora nos limites da apólice, motivo pelo qual há que ser afastada a responsabilidade solidaria imposta à IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, por inexistir na hipótese qualquer relação direta entre a seguradora e os autores, ora apelados. Comprovada a culpa objetiva da empresa de transporte e sua responsabilidade pelo ilícito que resultou no óbito da genitora dos apelados e existindo apólice e seguro com cobertura para o sinistro deve a seguradora responder solidariamente ao pagamento dos danos suportados pelos apelados. Em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos filhos, devendo, porém, a obrigação estender-se até que eles completem 25 anos de idade. Deve ser mantida, em relação aos danos morais, a verba indenizatória arbitrada pelo juízo singular, pois observados os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima dos apelados e o caráter pedagógico da medida. Descabida a aplicação da Súmula 246 do STJ, quando não há provas de que os autores tenham recebido qualquer valor a título de indenização do seguro DPVAT, ou mesmo tenham manejado ação para recebê-lo, sobretudo quando já ultrapassado o prazo prescricional para fazê-lo. Deve ser suspensa a fluência de juros contra a seguradora litisdenunciada, a partir do decreto de liquidação extrajudicial compulsória até o pagamento do integral do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a

ordem estabelecida no quadro geral de credores. A manutenção da condenação da seguradora ao pagamento dos honorários de sucumbência de forma solidária é medida que se impõe, pois decorrente da sucumbência na demanda principal. Sobre o quantum devido haverá a fluência da correção monetária com a exclusão apenas dos juros de mora, o qual ficará suspenso até o pagamento integral do passivo, conforme dispõe o artigo 3º da Lei nº 10.190/2001 e o artigo 18, alínea d, da Lei nº 6.024/1974.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002758-37.2012.8.11.0005, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Assim, no caso em exame, verifico presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade das rés, **TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.** e **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.**

DO DANO MORAL

O dano moral no caso de morte de um ente querido é *in re ipsa*, ou seja, presumido, decorrendo do próprio evento danoso e da dor e sofrimento infligidos à família.

No que tange à quantificação dos danos morais, o valor da indenização deve ser estipulado levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar que provoque novo e igual atentado.

Neste sentido:

"A reparação de danos morais deve agasalhar conteúdo pedagógico, levando-se em consideração o grau de culpa do agente e dos efeitos na pessoa do ofendido. Tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade de fazer com que o agente se conduza com maiores cuidados, o quantum indenizatório há de assentar-se em critérios objetivos de forma a alcançar os fins reparatórios e preventivos visados, sem

constituir enriquecimento sem causa"

(TJMG, Apelação Cível nº 0345794-5, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz Alvimar de Ávila, j. 31/10/01).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CHOQUE ELÉTRICO. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO EM VIA PÚBLICA. FALECIMENTO DE CÔNJUGE. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS A FILHO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, Apelação Cível 0000463-70.2011.8.14.0072, Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/04/2021)

Portanto, na fixação do dano moral, ante seu caráter subjetivo e consolador, deve valer-se o Magistrado da prudência para não aviltar a reparação ou enriquecer o beneficiário, levando-se em conta, para tanto, a situação econômica dos envolvidos.

Considerando a gravidade do fato (morte por atropelamento em via pública), a conduta da ré (omissão no dever de manutenção e segurança), a condição econômica das partes e o caráter pedagógico e compensatório da medida, o valor de R\$ 80.000,00 fixado na sentença (com o desconto de R\$6.750,00, referente ao seguro DPVAT) se mostra irrisório.

Atento às circunstâncias do caso em exame, **majoro** o valor arbitrado na sentença a título de danos morais para o importe total de **R\$100.000,00 (cem mil reais)**, por entender que tal montante atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Tal importância mostra-se suficiente para reparar o dano imaterial sofrido pelos genitores da vítima, sem configurar seu enriquecimento indevido, e punir o ofensor, a fim de que não cometa o mesmo ilícito novamente.

Nesse sentido, julgado deste E. TJPA, de minha lavra:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS . VÍTIMA FATAL. MORTE POR ESMAGAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE . MAJORAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. Se o valor arbitrado na sentença recorrida mostra-se inferior ao justo e razoável, deve ser adequado . Atento a estes princípios e às circunstâncias do caso em exame, **majoro o valor arbitrado na sentença a título de danos morais para o importe de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), por entender que tal montante atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.** Segundo a jurisprudência do STJ, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, qual seja, 65 anos. Precedentes do STJ . Recurso da autora que se dá parcial provimento para majorar o montante da indenização por danos morais. Recurso da ré Conhecido e Improvido.

(TJ-PA - AC: 00210743120148140301 BELÉM, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/07/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/07/2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO EM PARTE** do recurso de apelação dos Autores e **CONHEÇO INTEGRALMENTE** do recurso da ré TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA., para, no mérito:

1. **NEGAR PROVIMENTO** ao recurso da **TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.**;
2. **DAR PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso dos autores, no sentido de **majorar a indenização por danos morais para o valor global de R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, com correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora

conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Deste montante, deverá ser descontado o valor de R\$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), referente ao seguro DPVAT (Súm. 246/STJ), cfe. sentença *a quo*.

Em razão da sucumbência mínima dos Autores, custas recursais pela Apelante TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA. Em razão do total desprovimento do apelo desta última, **majoro exclusivamente** a verba honorária devida por TRANSPORTADORA ARSENAL em **2% (dois por cento)**, totalizando a sua condenação em honorários no patamar de **12% (doze por cento) sobre o valor da condenação**.

Acolhendo a petição de ID 29831850, e em conformidade com o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), **fica resguardado o direito da Defensoria Pública do Estado do Pará** de receber honorários proporcionais à sua atuação no feito, até a constituição dos advogados particulares. O *quantum* devido à Defensoria deverá ser decotado do montante total dos honorários de sucumbência aqui fixados, devendo a sua apuração e a partilha entre os causídicos ser dirimida pelo juízo da execução.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC, **considerando o Tema 1.201/STJ**.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora